

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5586/2533

เรืออากาศตรีหญิงสดศรี อมรวิสัยสรเดช

โจทก์

บริษัทอาร์.พี.เจ. จำกัด กับพวก

ผู้ร้อง

บริษัทมิลเลียนแบร์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา

โจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้แก่โจทก์ ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดิสโก้เทค ที่บ้านเลขที่ 1857 ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ดำเนินธุรกิจดิสโก้เทค ไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเมื่อยึดแล้วผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 ได้ขอเข้าดำเนินธุรกิจดิสโก้เทค ในสถานที่ดังกล่าวต่อไป ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 ต้องชำระค่าตอบแทนเดือนละ 200,000 บาท โดยนำมาวางไว้ต่อศาลเพื่อประโยชน์ของคู่ความ ดังนี้ เงินค่าตอบแทนดังกล่าวจึงเป็นการมุ่งที่จะให้เป็นค่าตอบแทนในการที่ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 เข้าดำเนินธุรกิจสถานดิสโก้เทค ซึ่งย่อมต้องอาศัยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในสถานดิสโก้เทค นั้นเป็นหลักฐานได้มุ่งถึงค่าตอบแทนในการใช้อาคารและที่ดินด้วยไม่ดังนั้น ไม่ว่าผู้ร้องที่ 3 จะเป็นผู้จะซื้อที่ดินที่ตั้งสถานดิสโก้เทค หรือไม่ก็ตาม ผู้ร้องที่ 3 ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าตอบแทนนี้ไปจากศาลได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้าให้ชำระหนี้แก่โจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งห้าไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาที่บ้านเลขที่ ๑๘๕๗ ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ดำเนินธุรกิจดิสโก้เทค เมื่อยึดแล้วผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ ขอเข้าดำเนินธุรกิจดิสโก้เทคในสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดซึ่งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งในสถานดิสโก้เทค ต่อไป ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ จะต้องชำระค่าตอบแทนเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยนำมาวางไว้ต่อศาลเพื่อประโยชน์ของกลุ่มความพร้อมทั้งให้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวด้วย ต่อมาโจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวในคดีล้มละลายเรื่องอื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเข้ามาดำเนินคดีนี้แทนโจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ ให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ให้ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด

ในระหว่างที่ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินกิจการในสถานดิสโก้เทค ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ ได้นำเงินค่าตอบแทนมาวางศาล ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ ยื่นคำร้องว่า คดีนี้ถึงที่สุดโดยโจทก์แพ้คดีแก่จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ คำสั่งของศาลที่ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งห้าไว้ชั่วคราวตลอดจนคำสั่งศาลที่ให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินกิจการในสถานดิสโก้เทคจึงเป็นอันยกเลิกไปด้วย ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ จึงไม่ต้องนำเงินค่าตอบแทนมาวางศาลอีกต่อไป ส่วนค่าตอบแทนที่ได้วางศาลไว้แล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ขอให้สั่งคืนแก่ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ ด้วย

ผู้ร้องที่ ๓ ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องที่ ๓ ได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๓๓๙๙ และ ๔๓๔๐๐ อันเป็นสถานที่ตั้งดิสโก้เทคที่ศาลสั่งให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินการจากนายจตุพรสีหนาทกถากุล เจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งตามสัญญาจะซื้อขายผู้ร้องที่ ๓ มี

สิทธิครอบครองใช้สอยที่ดินดังกล่าว และเป็นเจ้าของอาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวด้วย เมื่อศาลสั่งให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินกิจการสถานติสโก้เชค ในอาคารและที่ดินที่ผู้ร้องที่ ๓ มีสิทธิครอบครองเช่นนี้ ผู้ร้องที่ ๓ ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ นำมาวางไว้ต่อศาล ขอให้ศาลสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินกิจการในสถานติสโก้เชค และให้ผู้ร้องที่ ๒ รับเงินค่าตอบแทนที่ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ นำมาวางไว้ต่อศาลแล้วและค่าตอบแทนที่จะวางในเดือนต่อ ๆ ไปจนกว่าผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ จะได้ออกไปจากอาคารและที่ดินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องของผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ ว่า ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ ได้เข้าดำเนินกิจการในสถานติสโก้เชค ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๙ ตลอดมา แต่วางเงินค่าตอบแทนต่อศาลไว้เพียง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถือว่าได้วางเงินค่าตอบแทนสำหรับเดือนเมษายน ๒๕๒๙ แต่ศาลได้พิพากษาคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ โดยมีกำหนดวิธีการชั่วคราวไว้ในคำพิพากษาถือว่าวิธีการชั่วคราวดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ มีความรับผิดชอบจะต้องนำเงินมาวางตามคำสั่งศาลจนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ แต่ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ นำเงินมาวางเพียงเดือนเดียวคือเดือนเมษายน ๒๕๒๙ ส่วนเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ๒๕๒๙ มิได้นำมาวาง จึงให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ นำเงินประจำเดือนดังกล่าวเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทมาวางต่อศาลภายใน ๑ เดือน นับแต่วันมีคำสั่งและศาลชั้นต้นสั่งคำร้องของผู้ร้องที่ ๓ ว่า ที่ผู้ร้องที่ ๓ ขอรับเงินค่าตอบแทนที่ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ นำมาวางไว้ต่อศาลนั้น เห็นว่าผู้ร้องที่ ๓ ไม่มีสิทธิที่จะรับไป ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ วางเงินค่าเช่า (ที่ถูกเป็นค่าตอบแทน) ๔๐๐,๐๐๐ บาท กับให้คืนหลักทรัพย์ประกันแก่ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ และให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องที่ ๓ ให้ทำการ

ไต่สวนคำร้องของผู้ร้องที่ ๓ แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ผู้ร้องที่ ๓ มีสิทธิจะขอรับเงินค่าตอบแทนที่ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ นำมาวางไว้ต่อศาลหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏตามท้องสำนวนว่าสถานดิสโก้เอนท์ ที่ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินกิจการนี้ จำเลยทั้งห้าได้ให้ผู้ร้องที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินกิจการอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาเมื่อศาลสั่งยึดทรัพย์สินต่าง ๆ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสถานดิสโก้เอนท์แห่งนี้ไว้ชั่วคราวคู่ความเห็นว่า น่าจะเกิดความเสียหายแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายเพราะอุปกรณ์ที่ถูกยึดไว้ดังกล่าวมีราคาสูงมาก การขนไปเก็บไว้จะเสียหายได้ง่าย ทั้งยังจะได้ผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการมาวางศาลไว้เพื่อประโยชน์ของคู่ความ ต่างฝ่ายต่างจึงเสนอขอให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเปิดดำเนินการกิจการสถานดิสโก้เอนท์ต่อไปในที่สุดศาลจึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เป็นผู้เข้าดำเนินการโดยให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เสียค่าตอบแทนเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทจากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่าเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ ต้องนำมาวางศาลนั้นเป็นการมุ่งที่จะให้เป็นค่าตอบแทนในการที่ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินธุรกิจสถานดิสโก้เอนท์ต่อไปเหมือนเดิมก่อนที่อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานดิสโก้เอนท์จะถูกยึด ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ย่อมต้องอาศัยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานที่นั้นเป็นหลัก และอุปกรณ์ดังกล่าวก็คือทรัพย์สินต่าง ๆ ของจำเลยทั้งห้าที่ถูกศาลสั่งยึดไว้ชั่วคราวนั่นเอง ฉะนั้นค่าตอบแทนเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทนี้ จึงเป็นค่าตอบแทนในการที่ได้ใช้ทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ในคดีนี้เป็นสำคัญ หากได้มุ่งถึงค่าตอบแทนในการใช้อาคารและที่ดินด้วยไม่ เพราะขณะที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินการนั้น ได้ความว่าที่ดินและอาคารดังกล่าว จำเลยที่ ๔ มีสิทธิครอบครองใช้สอย

อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นศาลจึงมีอำนาจที่จะให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าไปดำเนินธุรกิจสถานดิสโก้เทคโดยใช้อุปกรณ์ที่ถูกยึดไว้ได้การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินกิจการในสถานดิสโก้เทคจึงหาใช่เป็นการเอาอาคารและที่ดินซึ่งมีใช้ทรัพย์สินที่ถูกยึดออกให้เชาตั้งศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ฉะนั้นไม่ว่าผู้ร้องที่ ๓ จะเป็นผู้จะซื้อที่ดินที่ตั้งสถานดิสโก้เทคนั้นจริงหรือไม่ก็ตาม ผู้ร้องที่ ๓ ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าตอบแทนนี้ไปจากศาลได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ว่า ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ ต้องชำระค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๒๙ หรือไม่ ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ เข้าดำเนินกิจการในสถานดิสโก้เทคเป็นคำสั่งที่ชอบ ดังนั้นผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ จึงยังคงมีความผูกพันต้องชำระค่าตอบแทนในการเข้าดำเนินกิจการในสถานดิสโก้เทคจนถึงเดือนที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ ยังค้างชำระค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๒๙ ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๒ นำเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท มาวางศาลได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

ศาลแพ่ง - นายบุญอินทร์ ส่องเสริมสกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ